

1500226-34.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... veículo que havia sido objeto de furto nesta cidade no dia 14/12/2021, tendo como vítima Fátima Kimiko Aguea da Silva. Em revista pessoal e no veículo, nada de ilícito foi localizado, apenas a chave do automóvel. Indagado, o acusado alegou ser proprietário de uma lava-jato e no dia 26/12/2021, ou seja, oito dias depois do furto, um rapaz, alegando ser proprietário do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1500226-34.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032173/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22813151 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 911/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2032173 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 911/22/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 30 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr.

LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) vítima(s) FATIMA KIMIKO AGUENA DA SILVA, a(s) testemunha(s) comuns VALDECIR NEVES PORFÍRO e BRUNO LUIS LOPES RAYMUNDO; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à colheita do depoimento da(s) vítima(s) FATIMA (00min34seg), sem a presença do acusado, nos termos do art. 217, do CPP, à inquirição da(s) testemunha(s) VALDECIR (02min55seg), e BRUNO (06min44seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (09min41seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (15min00seg) e da defesa (18min08seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CLÁUDIO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Sandra Lúlio Fiorotto, 196, Lealdade, nesta cidade e comarca, o acusado adquiriu e conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Honda/Fit Lx, ano e modelo 2004, cor cinza, placas DJH4040. Narra a denúncia que no dia acima mencionado, policiais, em patrulhamento pela Rua Sandra Lúlio Fiorotto, avistaram o veículo Honda/Fit, conduzido pelo acusado, o qual trafegava pela contramão. Fizeram o retorno e avistaram o veículo parado em frente a uma sorveteria situada no local dos fatos, estando o acusado no interior do automóvel, na direção. Em consulta ao sistema informatizado lograram êxito em identificar que o veículo adquirido pelo acusado se tratava de veículo que havia sido objeto de furto nesta cidade no dia 14/12/2021, tendo como vítima Fátima Kimiko Aguená da Silva. Em revista pessoal e no veículo, nada de ilícito foi localizado, apenas a chave do automóvel. Indagado, o acusado alegou ser proprietário de uma lava-jato e no dia 26/12/2021, ou seja, oito dias depois do furto, um rapaz, alegando ser proprietário do automóvel, teria deixado o veículo no seu estabelecimento para lavar e no mesmo dia foi buscar. O acusado indicou ainda que há aproximadamente dez dias, o mesmo rapaz teria deixado novamente o veículo para lavar em seu estabelecimento, mas não retornou para buscar. O acusado não soube dizer o nome do rapaz ou ainda o local onde poderia ser localizado. Narra que o acusado conduzia o veículo sabendo que era produto de furto. O veículo não possuía documentos. Recebida a denúncia (fls. 131/132), o réu foi citado (fl. 146) e apresentou resposta à acusação (fl. 150). Afastada a absolvição sumária (fls. 151/153), durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo interrogado o réu. Após, em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu, o que também foi requerido pela defesa. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado afirmou que um "cliente", o qual não se recorda o nome, deixou o veículo Honda/Fit, placas DJH 4040 no seu estabelecimento, para fazer uma "gariba". Referido "cliente" reside na capital e veio visitar familiares. Contudo, o indivíduo não retornou para buscar o carro e como não tinha seu contato, não mais falou com o cliente. Na data dos fatos estava conduzindo o veículo e foi abordado pelos policiais, quando soube da origem ilícita do veículo. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, reiterando que possui um lava-jato e um cliente deixou o veículo para lavar. Como seu veículo estava com problemas, pegou o veículo do cliente para

ir até uma borracharia. Não sabia que o veículo era produto de ilícito. Se soubesse que era roubado não teria conduzido com as placas originais. O telefone do cliente estava anotado em um celular que teve problemas e não conseguiu mostrar o número para os policiais. A ofendida Fátima confirmou que seu veículo foi furtado no dia 14 de dezembro de 2021. Não presenciou o furto. O veículo possuía seguro e acabou sendo ressarcida. O veículo foi recuperado cerca de dois meses depois do furto. Os policiais Valdecir Neves Porfirio e Bruno Luís Lopes Raymundo, na fase extrajudicial, afirmaram que durante patrulhamento avistaram o acusado na condução do veículo, trafegando pela contramão, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Feita pesquisa pelo emplacamento, constataram que se tratava de veículo furtado nessa cidade. Indagado, o acusado alegou ser proprietário de um lava-jato e um cliente deixou o veículo para lavar e não mais retornou para buscá-lo. O acusado indicou não saber o nome ou qualquer dado que pudesse auxiliar na localização do cliente. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Ante o exposto, considerando-se a prova dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a absolvição é medida que se impõe. Em que pese à materialidade estar comprovada pelos documentos de fls. 1/45 (auto de prisão e apreensão), fls.156/160 (laudo), há dúvidas se realmente o réu sabia da origem ilícita do bem. Como bem observado pelo Promotor de Justiça há dúvida se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. O réu sempre apresentou a mesma versão para os fatos, qual seja, que um cliente deixou o veículo em seu lava-jato para lavagem, sem nada mencionar sobre a origem do carro. O furto do veículo está comprovado nos autos, no entanto, há dúvida se o réu realmente sabia dessa origem ilícita, ficando reiteradas as alegações ministeriais para se evitar repetições desnecessárias. Com efeito, para condenar é preciso prova incontestável, que conduza à certeza, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Condenação criminal exige certeza, convencimento absoluto, fundado em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a sua autoria, o que não ocorre no caso vertente. Em suma, em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar um inocente. Impõe, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, absolvendo o réu CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS da acusação de cometimento do delito capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente